番禺区市莲路石楼段人民路南22米“12·15”一般道路交通事故调查报告

2020年12月15日11时52分，在广州市番禺区石楼镇市莲路石楼段发生一起粤AFC516号重型自卸货车与粤A897E0普通二轮摩托车碰撞的交通事故，事故造成粤A897E0两轮摩托车驾驶员死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事车辆所属企业5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区总工会、番禺区交通运输局、番禺区住建局、番禺区城管局和番禺区交警大队有关人员组成的“12·15”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），并邀请了南沙区应急管理局、南沙区交通运输局派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2020年12月15日9时17分许，张春生（广州市通达土石方运输有限公司（以下简称通达公司）正式雇佣的驾驶员）驾驶粤AFC516号重型自卸货车，从位于番禺区傍雁路仲元中学第二校区工地（该工程总承包单位是中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建公司））装载余泥渣土运输至化龙镇明经村曦旸专业汽车服务中心附近进行卸载。张春生完成2次余泥渣土运输作业后，至11时29分许，发现车辆轮毂有异响，通过对讲机通报张超（通达公司车队长），张超通知张春生驾驶车辆前往石楼镇恒昌汽修厂维修。11时52分许，当车辆行驶至番禺区市莲路石楼段出石楼镇人民路南22米处时，碰撞黎有喜驾驶的粤A897E0两轮摩托车，造成黎有喜死亡，两车损坏的交通事故。

（证据材料：《劳动合同》复印件，相关人员询问笔录）

（二）事故应急处置情况

1、2020年12月15日11时55分，110指挥中心接警，称发生一起泥头车与摩托车碰撞的交通事故，1人死亡。

2、11时59分，番禺区交警大队六中队民警出警处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：《交通警情单》复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：黎有喜，男，49岁，汉族。经广东省广州市番禺区

公安司法鉴定中心鉴定，结论为黎有喜符合巨大钝性暴力作用致严重腹部损伤合并创伤性休克死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字〔2020〕083号）

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区交通运输局、番禺区住建局、番禺区城管局和番禺区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（五）事故直接经济损失情况

经番禺区交警大队对事故损失进行评估，直接经济损失1万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

1、粤AFC516号重型自卸货车，车主：广州市通达土石方运输有限公司，品牌型号：乘龙牌LZ3310H5FB，核载2人，实载1人。行驶证注册登记日期：2020年6月8日，使用性质：货运，检验有效期至：2021年6月30日，交强险有效期至2021年5月15日。机动车状态：正常。

2、粤A897E0普通两轮摩托车，车主：罗文生，品牌型号：嘉隆牌JL125-4，核载2人，实载1人。行驶证注册登记日期：

2012年11月21日，使用性质：非营运，检验有效期至：2021年11月30日，交强险有效期至2020年11月26日。机动车状态：事故未处理。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

（二）事故车辆痕迹检验、装载情况

车辆	痕迹检验情况	装载情况
粤AFC516号重型自卸货车	（1）该车辆长度：876cm，宽度：255cm，高度：345cm；（2）车辆从地面量起60cm至117cm，宽度从右往左量入50cm至110cm有明显碰刮痕。	空载
粤A897E0普通两轮摩托车	（1）该车为长200cm，宽70cm，高110cm； （2）车辆前部从地面量起90cm至110cm，宽度60cm有明显碰撞痕，前大灯轴承脱落，仪表盘外壳破碎，左前转向灯支架脱落； （3）车辆尾部从地面量起36cm至90cm，宽度45cm有明显碰撞痕，车尾部挡泥板脱落，车牌号码6.5cm*6cm的碰刮痕，且有黄色油漆被刮去，右后方排气喉上方有3cm*3cm的碰刮痕，刮深为0.5cm，车尾架向上弯曲变形，右后转向灯脱落，尾灯外壳破碎； （4）车辆左侧从前往后有明显刮花痕。	空载

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 4401131202000000410 号、穗公交（番）车检字第 4401131202000000410 号）复印件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	行驶速度
粤 AFC516 号重型自卸货车	不合格	合格	不合格	29km/h
粤 A897E0 普通两轮摩托车	合格	合格	合格	28km/h

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20201200010 号、第（番）YS20201200010-A 号、第（番）YS20201200011 号、第（番）YS20201200011-A 号复印件）

（四）事故车辆驾驶人情况

1、张春生，男，47 岁，汉族，驾驶证初次领证日期：1991 年 12 月 13 日，有效期至：2025 年 12 月 13 日，准驾车型：A1A2E。

2、黎有喜，男，49 岁，汉族，驾驶证初次领证日期：1993 年 2 月 5 日，有效期至：2025 年 2 月 5 日，准驾车型：E。

（证据材料：驾驶人驾驶证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（五）驾驶人员鉴定情况

对送检的张春生血液（样品编号：2021-D-465）进行定量测定血液中乙醇（酒精）含量，未检出乙醇成份。

（证据材料：暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（暨

大司鉴中心[2021]毒鉴字第D465号）复制件）

（六）事故道路情况

1、道路基本情况

现场位于市莲路与人民路路口，市莲路双向六车道，沥青路面完好，道路中央为绿化带加隔离网分隔。现场交通信号方式为交通信号灯及标志标线。

2、交通设施情况

事故点上游500米为信号灯路口、路侧有减速让行标志和向右转弯标志，上游280米有校车停靠站点标志，上游240米有“电子抓拍违法路段”警示标志，上游100米有指路标志，上游70米有减速让行标志和向右转弯标志；现场为交通信号灯路口、路侧有涉水线警示标志和涉水线标志；下游30米有减速让行标志，下游170米有校车停靠站点标志、村庄指示标志及“电子抓拍违法路段”警示标志，下游300米有村庄指示标志，下游330米有校车停靠站点标志，下游360米有减速让行标志和向右转弯标志，下游410米有指路标志及旅游标志，下游500米为交通信号灯路口。

3、设施合理性分析

事故路段地面标线基本清晰，部分标线模糊，该路段有照明设施。

（七）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1、张春生实施未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶及驾驶机件不符合技术标准的机动车，违反了《道路交通安全法》第

二十二条第一款[①]及第二十一条[②]的规定，其过错行为是造成事故的主要原因。黎有喜实施驾驶机动车违反禁止标线指示，违反了《道路交通安全法》第三十八条[③]的规定，其过错行为是造成事故的次要原因。

2、根据《道路交通安全法实施条例》第九十一条[④]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[⑤]的规定，张春生承担事故主要责任，黎有喜承担事故次要责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第440113120200000410号））

（八）相关单位情况

1、事故单位

通达公司，于2020年9月27日取得广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5CPG9Q7T，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市南沙区黄阁镇金茂西四街2号2203房（仅

---

①《道路交通安全法》第二十二条第一款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"

②《道路交通安全法》第二十一条规定："驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。"

③《道路交通安全法》第三十八条规定："车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。"

④《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

⑤《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定："公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；"

限办公），法定代表人：王浩平，注册资本：壹仟叁佰万元（人民币），成立日期：2019年4月18日，营业期限：2019年4月18日至长期，经营范围：道路运输业；于2020年10月12日取得了广州市南沙区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100132075号，证件有效期:2020年10月12日至2023年6月30日，经营范围：普通货运。公司名下共有重型自卸货车25辆。

经查，2018年12月15日至2021年1月2日期间，通达公司名下车辆违法情况如下：

车牌号码	违法次数
粤AFD653、粤ADA181、粤AFF900、粤AFK033	10
粤AFC468	12
粤AFU687 、粤AFC516	13
粤ADN526	14
粤AAS411	15
粤AAF347	21

10台车违法信息10条以上，占经营性道路运输车辆总数（25台）比例为40%，超过5%。

在本案调查期间，2021年1月02日13时59分许，在广州市番禺区石化路进金山大道东38米处，通达公司驾驶员徐某驾驶粤AFC468号重型自卸货车与一辆无号牌两轮电动自行车发生碰撞，造成无号牌两轮电动自行车驾驶员黄某受伤经救治无效死亡。

2、源头单位

中铁建公司，于2019年11月14日取得北京市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91110000710921189P，类型：有限责任公司（法人独资），住所：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼，法定代表人：张建喜，注册资本：640000万元，成立日期：1990年5月25日，营业期限：1990年5月25日至长期，经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；各类型工业、能源、交通、民用工程施工总承包；新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程（不含四电工程）的施工；市政、装饰、空调、仪表、消防、设备与管道安装施工；房地产开发与经营；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；铁路、桥梁、变配电、服务、构件加工、建材及设备供销。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（证据材料：相关公司《营业执照》、《道路运输经营许可证》、通达辆违章情况核查表、《道路交通事故认定书》（第4401131202100000003号）复印件）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，事故发生路段的当班勤务管理（15日2班勤务：上午08时30分至次日08时30分）分别由六中队民警庞炜、卢文果负责。其中，冼振峰驾驶粤A4099警车负责辖区的管理

和接处警工作。2班勤务共执罚10宗交通违法行为（B版），执罚车辆均为重型大货车；处理交通事故2宗；巡逻108.84公里（800兆对讲机异常，只显示55.93公里，巡逻车轨迹显示108.84公里）。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

交警中队五进宣传员每月不定期至辖区学校相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是通达公司落实车辆“三检”工作不到位，安排不符合安全技术标准车辆运输作业，未严格督促驾驶员执行公司的《安全生产作业规程》[①]，致驾驶员张春生未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，与普通两轮摩托车发生碰撞，造成摩托车驾驶员黎有喜当场死亡。

（二）间接原因

1.主要负责人和安全生产管理人员履职不到位，未有效督促从业人员严格执行公司的安全生产管理制度和操作规程。

2.公司隐患排查治理工作不到位，未有效排查出车辆不符合安全技术标准的隐患并予以消除。

3.运输作业车辆违章记录多，驾驶员日常管理不到位。

---

①通达公司《5.1驾驶员安全生产作业规程》（十二）驾驶员安全生产操作4：“严格执行出车前、行驶中、收车后的“三检”制度和例保制度，自觉配合车站的车辆安全门检工作，不得驾驶车辆安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有车辆安全隐患的车辆，确保车辆安全。”；7：“车辆在任何情况下起步必须先关好车门，起步前须仔细观察车辆周围情况确认安全方可起步。”

（三）事故性质

经调查，番禺区市莲路石楼段人民路南22米“12·15”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位存在的主要问题

（一）事故单位

广州市通达土石方运输有限公司，违反了《安全生产法》第四条[①]和第十九条[②]的规定，未健全和落实安全生产责任制；违反了《安全生产法》第三十八条第一款[③]规定，未及时发现并消除事故隐患，未如实记录隐患排查治理情况；违反《安全生产法》第四十一条[④]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）源头单位

中铁建工集团有限公司，未执行《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第二条第（二）、（三）项[⑤]要求，未严格落实“一不准进、三不准

①《安全生产法》第四条规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

②《安全生产法》第十九条规定：“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”

③《安全生产法》第三十八条第一款规定：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

④《安全生产法》第四十一条规定：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

⑤《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第二条第（二）、（三）项要求：“（二）各施工单位将泥头车“一不准进、三不准出”要求纳入工地安全文明施工生产制度，建立车辆出入、装载、冲洗等相关制度，记录管理台账。（三）施工单位

出”，未严格审查运输单位及相关运输车辆的资质，放行无资质企业和车辆进入工地现场。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追责人员（1人）

黎有喜，普通二轮摩托车驾驶员，鉴于事故中已死亡，免于追责。

（二）追究相关人员的刑事责任（1人）

张春生，通达公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年3月22日被公安机关刑事拘留。

广州市通达土石方运输有限公司是否涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关作进一步侦查。

（三）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.**广州市通达土石方运输有限公司**，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[①]规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

调查期间发现通达公司涉嫌未取得《广州市建筑废弃物处置证（运输）》运输建筑废弃物的行为，由番禺区城管局跟进调查处理。

2.**中铁建工集团有限公司**，依据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三

选择余泥渣土运输企业时，应严格审查运输单位及相关运输车辆的资质。”

①《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

条[①]要求，建议由番禺区住建局跟进调查处理。

（四）建议给予行政处罚的人员（1人）

王浩平，群众，通达公司法定代表人，未按规定[②]履行职责，未健全本单位安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[③]规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

（五）建议由企业给予内部问责处理的人员（3人）

1.**彭亚龙**，中共党员，通达公司副总经理，未按规定[④]履行职责，未及时排查生产安全事故隐患，建议由通达公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.**胡静**，群众，通达公司安全管理人员，未按规定履行职责，未及时排查生产安全事故隐患，建议由通达公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

3.**张超**，群众，通达公司车队长，未履行工作职责，未督

---

①《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三条要求："各级住建部门、质量安全监督机构加大检查执法力度，对处于出土阶段的工程，监督员应加强抽查工地泥头车管理情况，通过视频监控倒查泥头车进出台账等措施检查工地现场落实情况，对违反本通知第二条要求的，对施工单位、监理单位、项目经理、项目总监进行约谈通报和行政处罚，情况严重的记录不规范行为实施诚信扣分处理，并按照"一超四罚"联合监管的要求，将相关行为抄送同级交通运输、城市管理和综合执法、交警支队等部门处理。"

②《安全生产法》第十八条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；"

③《安全生产法》第九十二条第（一）项规定："生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；"

④《安全生产法》第二十二条规定："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；"

促驾驶员严格开展车辆“三检”工作，建议由通达公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）涉事泥头车企业属地交通运输管理部门要加强普运行业监管工作，督促管辖货运企业落实安全生产主体责任，按规定做好车辆技术管理、安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，开展安全隐患排查整治，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作。事故发生地行业主管部门要依据《广东省货运行业乱象专项整治工作方案》加强重点货运源头监管，督促货源单位加强司机、计重员、装载员培训和管理，对不按规定进行装载培训、登记记录的，要依法严肃处理。对不按车辆限重配载的违法行为，移交属地交通执法部门严格依法查处。

（二）番禺区城管局要加强对建筑废弃物运输车辆不符合密闭要求和污染路面的执法力度，严厉查处企业和车辆无证运输等违法行为。

（三）番禺区住建局要督促指导房屋建筑工地落实“一不准进、三不准出”（无《广州市建筑废弃物运输车辆标识》车辆不准进；未冲洗干净车辆不准出、不密闭车辆不准出、超装车辆不准出）管理规定，建筑工地违反“一不准进、三不准出”

的，依法予以处罚；配合督促建筑废弃物排放量超过5万立方米或施工工期超过半年、现场满足设备安装条件的房屋建筑工地在施工现场安装称重设备和视频远程监控系统等；进一步加大对房屋建筑工地施工单位未按规定配备监管人员、未与运输单位签订建筑废弃物运输合同等违规行为查处力度。

（四）番禺区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（五）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（六）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强

人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：番禺区市莲路石楼段人民路南22米“12·15”一般道路交通事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区市莲路石楼段人民路南22米“12·15”
一般道路交通事故调查处理组
2021年4月7日